



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

HABEAS CORPUS Nº 943710 - SC (2024/0338074-0)

RELATOR : MINISTRO OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP)

IMPETRANTE : DAVI LAFER SZUVARCFUTER

ADVOGADOS : ANTONIO MARCOS GAVAZZONI - SC013240
DAVI LAFER SZUVARCFUTER - SP337079
IGOR SANT'ANNA TAMASAUSKAS - SP173163
PIERPAOLO CRUZ BOTTINI - SP163657
TIAGO SOUSA ROCHA - SP344131

IMPETRADO : TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4A REGIÃO

PACIENTE : C M M F

CORRÉU : C B M

CORRÉU : D B

CORRÉU : E G Z

CORRÉU : E S

CORRÉU : E L DOS S

CORRÉU : F R P

CORRÉU : G B M

CORRÉU : R A DA S J

CORRÉU : V F R

EMENTA

HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. OPERAÇÃO OURANÓS. DEFLAGRAÇÃO DA INVESTIGAÇÃO. DENÚNCIA ANÔNIMA VERBAL SEGUIDA DE INVESTIGAÇÕES PRELIMINARES. PLAUSIBILIDADE VERIFICADA. CABIMENTO DA INSTAURAÇÃO, INCLUSIVE *EX OFFICIO*. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. SOLICITAÇÃO DIRETA DE RELATÓRIOS DE INTELIGÊNCIA FINANCEIRA. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES DA SEXTA TURMA DO STJ. DETERMINAÇÃO DE DESENTRANHAMENTO DOS RELATÓRIOS E ELEMENTOS DERIVADOS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. IMPUTAÇÃO DE CRIMES CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL. DETERMINAÇÃO EXPRESSA DO ART. 26 DA LEI N. 7.942/1986. INSTRUÇÃO PENDENTE. NÃO CABIMENTO DE ANÁLISE DO MÉRITO EM SEDE DE *HABEAS CORPUS*. ACESSO DA DEFESA AOS ELEMENTOS DE PROVA. PERDA DE OBJETO. DESENTRANHAMENTO DOS RIFs. ACESSO AOS ELEMENTOS DE INQUÊRITO ATESTADO PELA ORIGEM. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

1. *Habeas corpus* impetrado contra decisão do TRF4 nos autos do HC

5002640-96.2024.4.04.0000/SC, relativo a processo em curso na Seção Judiciária de Santa Catarina, alegando constrangimento ilegal por parte do tribunal.

2. O impetrante alega: (i) constrangimento ilegal por falta de acesso aos elementos de prova existentes (Súmula Vinculante n. 14/STF); (ii) ilegalidade na requisição direta de RIFs ao COAF pela autoridade policial; (iii) ilegalidade de tal proceder como medida inaugural da investigação, baseada em denúncia anônima verbal não levada a termo e relatório que não teria apontado elementos mínimos de prática delitiva, a configurar *fishing expedition*, e (iv) incompetência da Justiça Federal.

3. A jurisprudência desta Corte admite a deflagração da investigação criminal a partir de notícia anônima, desde que verificada a sua plausibilidade, mediante realização de diligências complementares antes da instauração do inquérito. Investigação preliminar verificada na espécie. Possibilidade de instauração, inclusive *ex officio*. Prejuízo não demonstrado.

4. O atual entendimento desta Sexta Turma - que leva em consideração, inclusive, a evolução do tema perante a Suprema Corte - não admite a solicitação direta de Relatório de Inteligência Financeira pela autoridade policial sem autorização judicial (RHC n. 203.578/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 05/11/2024, DJe de 07/11/2024). Devem os relatórios e os elementos deles derivados ser desentranhados dos autos.

5. A competência da Justiça Federal decorre de disposição expressa traçado no art. 26 da Lei n. 7.492/1986, descabendo na etapa processual em que se encontra o feito - não ultimada a instrução - a análise do mérito das imputações e eventual desclassificação, incompatíveis, ademais, com a estreiteza da via eleita. Deve, ainda, ser considerada a independência entre as instâncias administrativa e criminal, não prejudicando tal conclusão eventual posicionamento da Comissão de Valores Mobiliários em procedimentos administrativos diversos (AgRg no CC n. 189.304/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 13/12/2023, DJe de 18/12/2023).

6. A Súmula Vinculante n. 14 do Supremo Tribunal Federal estabelece ser *direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa*. Na espécie, houve a perda do objeto do pleito quanto aos RIFs, bem como se constatou na origem, com o recebimento da denúncia, *determinação expressa de redução do sigilo do inquérito policial para o nível mais baixo (sigilo 1), o que possibilitou o amplo acesso às defesas dos réus*. Nada a prover, no ponto.

7. Ordem concedida parcialmente para reconhecer a ilicitude da solicitação direta dos Relatórios de Inteligência Financeira pela autoridade policial ao COAF, bem como dos elementos deles derivados, cabendo ao Juízo de primeiro grau identificá-los,

procedendo ao seu desentranhamento, além de analisar se persiste a justa causa para o trâmite da ação penal na sua ausência.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, conceder parcialmente a ordem de habeas corpus, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.

Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.

Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Og Fernandes.

Brasília, 18 de dezembro de 2024.

Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
(Desembargador Convocado do TJSP)
Relator



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

HABEAS CORPUS Nº 943710 - SC (2024/0338074-0)

RELATOR : MINISTRO OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP)

IMPETRANTE : DAVI LAFER SZUVARCFUTER

ADVOGADOS : ANTONIO MARCOS GAVAZZONI - SC013240
DAVI LAFER SZUVARCFUTER - SP337079
IGOR SANT'ANNA TAMASAUSKAS - SP173163
PIERPAOLO CRUZ BOTTINI - SP163657
TIAGO SOUSA ROCHA - SP344131

IMPETRADO : TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4A REGIÃO

PACIENTE : C M M F

CORRÉU : C B M

CORRÉU : D B

CORRÉU : E G Z

CORRÉU : E S

CORRÉU : E L DOS S

CORRÉU : F R P

CORRÉU : G B M

CORRÉU : R A DA S J

CORRÉU : V F R

EMENTA

HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. OPERAÇÃO OURANÓS. DEFLAGRAÇÃO DA INVESTIGAÇÃO. DENÚNCIA ANÔNIMA VERBAL SEGUIDA DE INVESTIGAÇÕES PRELIMINARES. PLAUSIBILIDADE VERIFICADA. CABIMENTO DA INSTAURAÇÃO, INCLUSIVE *EX OFFICIO*. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. SOLICITAÇÃO DIRETA DE RELATÓRIOS DE INTELIGÊNCIA FINANCEIRA. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES DA SEXTA TURMA DO STJ. DETERMINAÇÃO DE DESENTRANHAMENTO DOS RELATÓRIOS E ELEMENTOS DERIVADOS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. IMPUTAÇÃO DE CRIMES CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL. DETERMINAÇÃO EXPRESSA DO ART. 26 DA LEI N. 7.942/1986. INSTRUÇÃO PENDENTE. NÃO CABIMENTO DE ANÁLISE DO MÉRITO EM SEDE DE *HABEAS CORPUS*. ACESSO DA DEFESA AOS ELEMENTOS DE PROVA. PERDA DE OBJETO. DESENTRANHAMENTO DOS RIFs. ACESSO AOS ELEMENTOS DE INQUÊRITO ATESTADO PELA ORIGEM. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

1. *Habeas corpus* impetrado contra decisão do TRF4 nos autos do HC

5002640-96.2024.4.04.0000/SC, relativo a processo em curso na Seção Judiciária de Santa Catarina, alegando constrangimento ilegal por parte do tribunal.

2. O impetrante alega: (i) constrangimento ilegal por falta de acesso aos elementos de prova existentes (Súmula Vinculante n. 14/STF); (ii) ilegalidade na requisição direta de RIFs ao COAF pela autoridade policial; (iii) ilegalidade de tal proceder como medida inaugural da investigação, baseada em denúncia anônima verbal não levada a termo e relatório que não teria apontado elementos mínimos de prática delitiva, a configurar *fishing expedition*, e (iv) incompetência da Justiça Federal.

3. A jurisprudência desta Corte admite a deflagração da investigação criminal a partir de notícia anônima, desde que verificada a sua plausibilidade, mediante realização de diligências complementares antes da instauração do inquérito. Investigação preliminar verificada na espécie. Possibilidade de instauração, inclusive *ex officio*. Prejuízo não demonstrado.

4. O atual entendimento desta Sexta Turma - que leva em consideração, inclusive, a evolução do tema perante a Suprema Corte - não admite a solicitação direta de Relatório de Inteligência Financeira pela autoridade policial sem autorização judicial (RHC n. 203.578/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 05/11/2024, DJe de 07/11/2024). Devem os relatórios e os elementos deles derivados ser desentranhados dos autos.

5. A competência da Justiça Federal decorre de disposição expressa traçado no art. 26 da Lei n. 7.492/1986, descabendo na etapa processual em que se encontra o feito - não ultimada a instrução - a análise do mérito das imputações e eventual desclassificação, incompatíveis, ademais, com a estreiteza da via eleita. Deve, ainda, ser considerada a independência entre as instâncias administrativa e criminal, não prejudicando tal conclusão eventual posicionamento da Comissão de Valores Mobiliários em procedimentos administrativos diversos (AgRg no CC n. 189.304/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 13/12/2023, DJe de 18/12/2023).

6. A Súmula Vinculante n. 14 do Supremo Tribunal Federal estabelece ser *direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa*. Na espécie, houve a perda do objeto do pleito quanto aos RIFs, bem como se constatou na origem, com o recebimento da denúncia, *determinação expressa de redução do sigilo do inquérito policial para o nível mais baixo (sigilo 1), o que possibilitou o amplo acesso às defesas dos réus*. Nada a prover, no ponto.

7. Ordem concedida parcialmente para reconhecer a ilicitude da solicitação direta dos Relatórios de Inteligência Financeira pela autoridade policial ao COAF, bem como dos elementos deles derivados, cabendo ao Juízo de primeiro grau identificá-los,

procedendo ao seu desentranhamento, além de analisar se persiste a justa causa para o trâmite da ação penal na sua ausência.

RELATÓRIO

Cuida-se de *habeas corpus*, com pedido de liminar, impetrado em favor de C. M. M. F., alegando constrangimento ilegal por parte do TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO no HC n. 5002640-96.2024.4.04.0000/SC, em acórdão assim ementado (fl. 39):

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO OURANÓS. SUSPENSÃO DO INQUÉRITO POLICIAL. SUPERVENIÊNCIA DA AÇÃO PENAL. NULIDADES. ACESSO A DOCUMENTOS SIGILOSOS. SÚMULA VINCULANTE 14 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. CRIMES CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE DINHEIRO. SOLICITAÇÃO DE RELATÓRIOS DE INTELIGÊNCIA FINANCEIRA PELA AUTORIDADE POLICIAL. AUTORIZAÇÃO JUDICIAL, TEMA 990 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. POSSIBILIDADE.

1. O habeas corpus não comporta exame aprofundado do conjunto fático-probatório, sendo certo que a admissão do remédio constitucional para discussão a respeito de questões ligadas à prova é excepcional, somente devendo ser acolhida diante da existência de ilegalidade patente.

2. O uso indiscriminado do habeas corpus com a tônica sobre a regularidade de uma prova distorce, em princípio, as previsões legais de desenvolvimento do processo. A antecipação de conclusões a serem tomadas no curso ou ao final da ação penal, pode agir em detrimento do direito de prova do Ministério Público, como do próprio direito de defesa, na medida em que se pode abreviar decisão judicial sobre fato que deveria ser exaustivamente discutido e instruído nas formas legais.

3. O sigilo sobre os Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs), e suas respectivas solicitações, não se encerra no momento em que a Unidade de Inteligência Financeira (UIF) os fornece a autoridade policial. Embora seja direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa (Súmula Vinculante 14 do Supremo Tribunal Federal), tal direito não é absoluto e não abrange diligências ainda em andamento e elementos ainda não documentados. Ausência de prova irrefutável de ocorrência de limitação injustificada de acesso às provas do inquérito policial.

4. As condutas descritas na denúncia imputam ao paciente a prática de delitos contra o Sistema Financeiro Nacional, previstos nos artigos 6º, 7º e 16 da Lei 7.492/1986, a justificar a competência da Justiça Federal.

5. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.055.941/SP (Tema 990), submetido ao regime de repercussão geral, firmou tese

jurídica pela constitucionalidade do compartilhamento de Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) entre o UIF/COAF e as autoridades de persecução penal, sem necessidade de prévia autorização judicial, inclusive com a possibilidade de solicitação de informações ao órgão de inteligência financeira.

6. As informações prestadas nos Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) preservam o sigilo financeiro do investigado ao apresentarem apenas um detalhamento das movimentações e operações consideradas atípicas, sem exposição de extratos bancários. Não havendo quebra de sigilo bancário, não há razão para submeter a solicitação de RIF ao requisito da imprescindibilidade para investigação, especialmente na hipótese em que a instauração do inquérito policial foi antecedida de investigações preliminares para confirmação de denúncia anônima.

7. Denegada a ordem de habeas corpus.

Consta dos autos que o paciente era investigado e foi denunciado (fls. 1058/1113) pela prática dos delitos tipificados no art. 2º, §4º, III e V, da Lei n. 12.850/2013; nos arts. 6º (3 vezes), 7º, IV, e 16 da Lei n. 7.492/1986 e no art. 1º da Lei n. 9.613/1998 (185 vezes, na forma do art. 71 do CP). A denúncia foi recebida em 10/07/2024 (fl. 43).

Neste *writ*, o impetrante alega, em síntese: (i) constrangimento ilegal por falta de acesso aos elementos de prova existentes (Súmula Vinculante n. 14/STF); (ii) ilegalidade na requisição direta de RIFs ao COAF pela autoridade policial; (iii) ilegalidade de tal proceder como medida inaugural da investigação, baseada em denúncia anônima verbal não levada a termo e relatório que não teria apontado elementos mínimos de prática delitiva, a configurar *fishing expedition*, e (iv) incompetência da Justiça Federal.

Requer, em liminar, a suspensão do trâmite da ação penal até o julgamento do *writ* ou, subsidiariamente, até a juntada aos autos dos elementos de prova cujo acesso vem requerendo. No mérito, pugna pela concessão da ordem para deferir o acesso aos documentos requeridos e reconhecer a nulidade dos RIFs requisitados diretamente e como medida primeira da investigação, bem como a incompetência da Justiça Federal.

Pedido de decretação de sigilo dos autos à fl. 1233.

Deferida a liminar determinando a suspensão do feito principal até o julgamento de mérito do presente *writ*, e a imposição de segredo de justiça aos presentes autos (fls. 1235/1239).

Vieram informações (fls. 1246/1249), ao que se seguiu a manifestação do Ministério Público Federal, às fls. 1251/1280, pela denegação da ordem.

Sobreveio manifestação da Defesa quanto ao parecer do *Parquet* (fls. 1283/1298) e juntada de parecer jurídico pela Defesa (fls. 1299/1360).

Sublinho que, conforme constou da decisão em que se concedeu a liminar, o RHC 203373/SC questiona a mesma investigação e, assim, é julgado conjuntamente com o presente *writ*, na mesma sessão desta Sexta Turma.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, necessária a correção da autuação do presente feito.

O presente *writ* se volta contra a decisão do TRF4 nos autos do HC 5002640-96.2024.4.04.0000/**SC**, relativo a processo que, em primeiro grau, encontra-se em curso perante a Seção Judiciária de Santa Catarina.

Portanto, a autuação deve ser adequada para HC 943710/**SC**.

Superada a adequação formal, passa-se à análise dos pontos em debate, iniciando-se pelo maior grau de prejudicialidade, indo, sucessivamente, aos de menor prejuízo ao processado.

1 - Deflagração da Investigação

Como pontuado à fl. 1285, a tese em questão não é objeto específico desta impetração, todavia, foi abordada pelo Ministério Público Federal em seu parecer e, além de perpassada na argumentação do *writ*, foi objeto de manifestação mais detalhada pela Defesa no petitório de fls. 1289/1298. Além disso, trata-se da tese única do RHC 203373/SC, julgado conjuntamente com estes autos, e informou a decisão acerca da liminar aqui concedida.

Diante desse quadro, merece breve consideração o ponto.

Conforme meu voto no RHC 203373/SC, submetido ao Colegiado nesta mesma sessão, entendo que a argumentação defensiva, em que pese seu brilhantismo, não prospera.

A jurisprudência desta Corte se direcionou no sentido da admissibilidade da notícia anônima como deflagradora da atividade investigativa - preliminar - desde que observados certos limites.

A propósito:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO. PREVISÃO CONSTITUCIONAL EXPRESSA DO RECURSO ORDINÁRIO COMO INSTRUMENTO PROCESSUAL ADEQUADO AO REEXAME DAS DECISÕES DE TRIBUNAIS DENEGATÓRIAS DO WRIT. DENÚNCIA. FURTO QUALIFICADO, CORRUPÇÃO ATIVA E QUADRILHA. NULIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS BASEADAS

UNICAMENTE EM NOTÍCIA ANÔNIMA. ILICITUDE DAS PROVAS CONSTRANGIMENTO ILEGAL.

- 1. A Constituição Federal define o rol de competências do Superior Tribunal de Justiça para o exercício da jurisdição em âmbito nacional e, no que se refere ao reexame das decisões dos Tribunais Estaduais ou Regionais Federais, quando denegatórias de habeas corpus, estabelece taxativamente o instrumento processual adequado ao exercício de tal competência, a saber, o recurso ordinário (ex vi do art. 105, II, alínea "a", da CF).*
- 2. Esta Corte não deve continuar a admitir a impetração de habeas corpus (originário) como substitutivo de recurso, dada a clareza do texto constitucional, que prevê expressamente a via recursal própria ao enfrentamento de insurgências voltadas contra acórdãos que não atendam às pretensões veiculadas por meio do writ nas instâncias ordinárias.*
- 3. Verificada hipótese de dedução de habeas corpus em lugar do recurso ordinário constitucional, impõe-se o seu não conhecimento, nada impedindo, contudo, que se corrija de ofício eventual ilegalidade flagrante como forma de coarctar o constrangimento ilegal, tal como ocorre na espécie.*
- 4. A jurisprudência desta Corte tem prestigiado a utilização de notícia anônima como elemento desencadeador de procedimentos preliminares de averiguação, repelindo-a, contudo, como fundamento propulsor à imediata instauração de inquérito policial ou à autorização de medida de interceptação telefônica.*
- 5. Com efeito, uma forma de ponderar e tornar harmônicos valores constitucionais de tamanha envergadura, a saber, a proteção contra o anonimato e a supremacia do interesse e segurança pública, é admitir a denúncia anônima em tema de persecução penal, desde que com reservas, ou seja, tomadas medidas efetivas e prévias pelos órgãos de investigação no sentido de se colherem elementos e informações que confirmem a plausibilidade das acusações.*
- 6. Na versão dos autos, algumas pessoas - não se sabe quantas ou quais - compareceram perante investigadores de uma Delegacia de Polícia e, pedindo para que seus nomes não fossem identificados, passaram a narrar o suposto envolvimento de alguém em crime de lavagem de dinheiro. Sem indicarem, sequer, o nome do delatado, os noticiantes limitaram-se a apontar o número de um celular.*
- 7. A partir daí, sem qualquer outra diligência, autorizou-se a interceptação da linha telefônica.*
- 8. Desse modo, a medida restritiva do direito fundamental à inviolabilidade das comunicações telefônicas encontra-se maculada de nulidade absoluta desde a sua origem, visto que partiu unicamente de notícia anônima.*
- 9. A Lei nº 9.296/96, em consonância com a Constituição Federal, é precisa ao admitir a interceptação telefônica, por decisão judicial, nas hipóteses em que houver indícios razoáveis de autoria criminosa. Singela delação não pode gerar, só por si, a quebra do sigilo das comunicações. Adoção da medida mais gravosa sem suficiente juízo de necessidade.*

10. O nosso ordenamento encampou a doutrina dos frutos da árvore envenenada, segundo a qual não se admitirá no processo as provas ilícitas, isto é, contaminadas por vício de ilicitude ou ilegitimidade, sendo certo que todas as demais delas decorrentes também estarão contaminadas com tal vício e deverão ser expurgadas do processo.

11. Habeas corpus não conhecido. Writ deferido de ofício.

(HC n. 204.778/SP, relator Ministro Og Fernandes, **Sexta Turma**, julgado em 4/10/2012, DJe de 29/11/2012 - grifamos).

Na mesma linha, *mutatis mutandis*, a Quinta Turma:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS PARA AUTORIZAÇÃO DE EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Segundo a norma contida no art. 5º, § 3º, do Código de Processo Penal, "Qualquer pessoa do povo que tiver conhecimento da existência de infração penal em que caiba ação pública poderá, verbalmente ou por escrito, comunicá-la à autoridade policial, e esta, verificada a procedência das informações, mandará instaurar inquérito".

2. Muito embora não prevista, expressamente, no Código de Processo Penal, a modalidade da denúncia anônima, denominada *delatio criminis inqualificada*, tem respaldo no ordenamento jurídico e na jurisprudência dos Tribunais Superiores, como instrumento noticiador de comportamentos ilícitos e que, aliado a outros elementos reveladores dos fatos criminosos, enseja, de modo idôneo e em conformidade com devido processo legal, o início da *persecutio criminis*.

3. No caso, da leitura atenta da decisão de primeiro grau, consta que o Juiz sentenciante autorizou a medida de busca e apreensão domiciliar, embasado em relatório do setor de inteligência da polícia civil, após a realização de diligências para a confirmação da denúncia anônima a respeito do tráfico de drogas, o que afasta a tese de ilegalidade sustentada pela defesa.

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no RHC n. 136.230/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 9/3/2021, DJe de 15/3/2021 - grifamos).

Assim, é admissível a notícia anônima para a deflagração da atividade investigativa policial - embora, para instauração de inquérito policial, demande a complementação pela realização de diligências complementares aptas a confirmarem a plausibilidade de seu conteúdo.

Tais diligências foram levadas a efeito no caso sob análise, conforme assinalado no voto desta relatoria no RHC 203373/SC, segundo se depreende do Relatório de Diligências nº 002/2020 - UIP/IJI/SC, o qual envolveu

pesquisas em bancos de dados oficiais bem como de fontes abertas (sites de internet e redes sociais) e concluiu que

existem indícios de que as empresas MK ADMINISTRADORA DE CAPITAIS LTDA e MK DIGITAL BANK S/A estariam atuando como instituições financeiras clandestinas, inclusive em operações com criptomoedas.

No mais, para além do fato de que a questão relativa ao momento da vinda da informação relativa à denúncia anônima aos autos não foi debatida expressamente nem naqueles autos nem nestes (o que impede seu aprofundamento nesta instância sob pena de indevida supressão), ainda que assim não fosse, não ensejaria nulidade absoluta.

Isso porque, conforme o art. 5º do Código de Processo Penal, a autoridade policial não depende de provocação para a deflagração de investigação; pode agir, inclusive, *ex officio*, desde que, evidentemente, tenha elementos para tanto (e tais elementos foram colhidos pelas diligências preliminares - v. *supra*).

Não se verifica, portanto, o necessário prejuízo, essencial para a declaração de nulidades no processo penal (art. 563 do CPP), consoante a iterativa jurisprudência desta Corte Superior - princípio *pas de nullité sans grief*.

2 - Solicitação Direta de Relatórios de Inteligência Financeira

No tocante à solicitação direta de Relatórios de Inteligência Financeira, assim decidiu o Tribunal de origem (fls. 47/49 - grifamos):

Por último, o paciente sustenta haver constrangimento ilegal na produção dos Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) pela Unidade de Inteligência Financeira (UIF) a partir da solicitação formulada pela autoridade policial sem prévia autorização judicial.

A tese defensiva traz a diferenciação entre disseminação espontânea e disseminação a pedido para sustentar que a requisição direta aos órgãos de controle e fiscalização não está abarcada pelo precedente do c. Supremo Tribunal Federal que, no julgamento do RE nº 1.055.941/SP, firmou a seguinte tese de repercussão geral (Tema 990):

1. É constitucional o compartilhamento dos relatórios de inteligência financeira da UTF e da integra do procedimento fiscalizatório da Receita Federal do Brasil, que define o lançamento do tributo, com os órgãos de persecução penal para fins criminais, sem a obrigatoriedade de prévia autorização judicial, devendo ser resguardado o sigilo das informações em

procedimentos formalmente instaurados e sujeitos a posterior controle jurisdicional. 2. O compartilhamento pela UIF e pela RFB, referente ao item anterior, deve ser feito unicamente por meio de comunicações formais, com garantia de sigilo, certificação do destinatário e estabelecimento de instrumentos efetivos de apuração e correção de eventuais desvios.

Entretanto, a interpretação sobre o precedente proposta pela defesa não parece ser a única nem a mais apropriada.

O voto proferido pelo i. Relator, Ministro Dias Tóffoli, no ponto alusivo à disseminação das informações de inteligência pela UF, conclui não ter dúvidas quanto à **possibilidade de a UIF compartilhar relatórios de inteligência (RIF por intercâmbio) por solicitação do Ministério Público, da polícia ou de outras autoridades competentes**. Importante destacar, segundo fundamentação do seu voto, a diferenciação existente entre requisição e solicitação das informações financeiras. A primeira, com teor de cogência, implica indesejável limitação à autonomia da UIF na análise das notificações de operações potencialmente atípicas reportadas pelas instituições com obrigação de informação. Conforme exposto pelo Ministro Relator, a UIF deverá ser operacionalmente independente e autônoma, o que significa que a UIF deverá ter autoridade e capacidade de desenvolver suas funções livremente, inclusive tomar por conta própria a decisão de analisar, solicitar e/ou disseminar informações específicas. Em todos os casos, isso significa que a UIF tem o direito independente de encaminhar ou disseminar informações para autoridades competentes.

Diversamente, **a mera solicitação de informações pelas autoridades de persecução penal - v.g. Ministério Público ou Polícia Federal - resguarda a independência da UIF que pode, após análise do conteúdo da solicitação e das informações financeiras armazenadas, optar entre disseminar ou não os dados de inteligência**. Nesse sentido, consigna o voto citado que a UIF é investida de autonomia suficiente, que lhe confere a prerrogativa de disseminar ou não as informações de inteligência financeira para a autoridade competente solicitante, a exemplo do Ministério Público, o que atende à Recomendação 29 do GAFI, à qual já me referi anteriormente e que diz respeito à autonomia dos órgãos de inteligência mundo afora na tomada de decisões.

Ao finalizar o mérito do julgamento do RE 1.055.941/SP, o i. Relator elenca as conclusões que embasaram a formulação da tese jurídica do Tema 990 e que, numa primeira análise, não se compatibilizam com a pretensão de nulidade veiculada pelo ora paciente, senão vejamos:

[...]

Além disso, **a autoridade policial informou que os RIFs foram solicitados por meio do sistema disponibilizado pela UIF (processo 5006991-61.2020.4.04.7208/SC, evento 115, DESP4)**, o que atesta, ao menos por ora, que houve acerto na formalização dos

SEI-C. No julgamento do Tema 990 a Suprema Corte consigna que a disseminação das informações financeiras deve ser feita única e exclusivamente mediante seus sistemas eletrônicos de segurança, que deverão ser certificados, com registro de acesso (como já é feito via S/SCOAF/SEI-C) e estabelecimento de instrumentos efetivos de apuração e correção de desvios, caso não existentes. Fica vedada, assim, a produção ou disseminação de informação por qualquer outro meio de comunicação. Maiores digressões a respeito do modo de preenchimento dos SEI-C devem ser relegados à instrução da ação penal haja vista a própria alegação dos impetrantes no sentido de que não tiveram o devido acesso a essa documentação.

[...]

*Quanto à impossibilidade de solicitação de RIFs como primeira medida investigativa, insta referir que o inquérito policial em comento foi precedido de denúncia anônima e diligências preliminares. Após a notitia criminis verbal de possível atuação do Grupo MK como instituição financeira no mercado de criptomoedas, a autoridade policial promoveu diligências preliminares descritas no Relatório de Diligências 002/2020 - UIP/IJI/SC, consistentes em pesquisas em bancos de dados oficiais bem como de fontes abertas (sites de internet e redes sociais). Somente após estas diligências foi publicada a portaria de instauração do inquérito policial e **solicitado, no mesmo ato, os relatórios de inteligência ao COAF (via SEI-C), além de inúmeras outras providências** (evento 6, INQ4 e INQ5).*

Portanto, a moldura fática fixada pelas instâncias ordinárias é de que, na hipótese, após investigações preliminares, foi instaurado o inquérito e, nesse ato, solicitados os relatórios de inteligência ao COAF.

Ocorre que **o atual entendimento desta Sexta Turma** - que leva em consideração, inclusive, a evolução do tema perante a Suprema Corte - é diverso do assinalado pelo Tribunal *a quo*, **não admitindo a solicitação direta de Relatório de Inteligência Financeira** sem autorização judicial:

RECURSO EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE LAVAGEM DE DINHEIRO E EVASÃO DE DIVISAS. PRODUÇÃO DE RELATÓRIO DE INTELIGÊNCIA FINANCEIRA (RIF) PELO COAF POR SOLICITAÇÃO DIRETA DA POLÍCIA CIVIL ESTADUAL. QUESTÃO NÃO COMPREENDIDA NO JULGAMENTO DO TEMA 990/STF. ACESSO DIRETO QUE NÃO SE CONFUNDE COM O COMPARTILHAMENTO. EVIDÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECONHECIMENTO DA ILICITUDE DOS DADOS OBTIDOS E OS DELES DECORRENTES.

*1. Caso em que o **Relatório de Inteligência Financeira foi produzido a partir de solicitação direta da autoridade policial, sem autorização judicial, o que está em desacordo com a orientação jurisprudencial desta Corte Superior**, firmada após ampla análise do acórdão proferido no julgamento do RE n. 1.055.941/SP (Tema 990).*

2. Não se desconhece que as duas Turmas do Supremo Tribunal Federal têm apresentado entendimentos divergentes sobre o assunto: enquanto a Segunda Turma, corroborando o posicionamento deste Superior Tribunal, adota postura mais restritiva; a Primeira Turma legitima a solicitação direta dos dados sigilosos. **Diante da falta de uniformidade, contudo, não há óbice a que esta Corte continue aplicando a jurisprudência firmada por sua Terceira Seção, até que haja a definição final.**

3. Recurso provido para reconhecer a **ilicitude do Relatório de Inteligência Financeira solicitado diretamente pela autoridade policial ao COAF, com a consequente determinação de desentranhamento.**

(RHC n. 203.578/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 5/11/2024, DJe de 7/11/2024 - grifamos).

Logo, diante da ilicitude dos Relatórios de Inteligência Financeira solicitados diretamente pela autoridade policial ao COAF, deve ocorrer o seu **desentranhamento dos autos**, bem como dos elementos deles derivados, nos termos do art. 157 e parágrafos do Código de Processo Penal:

Art. 157. São inadmissíveis, devendo ser desentranhadas do processo, as provas ilícitas, assim entendidas as obtidas em violação a normas constitucionais ou legais. [\(Redação dada pela Lei nº 11.690, de 2008\)](#)

§ 1º São também inadmissíveis as provas derivadas das ilícitas, salvo quando não evidenciado o nexo de causalidade entre umas e outras, ou quando as derivadas puderem ser obtidas por uma fonte independente das primeiras. [\(Incluído pela Lei nº 11.690, de 2008\)](#)

§ 2º Considera-se fonte independente aquela que por si só, seguindo os trâmites típicos e de praxe, próprios da investigação ou instrução criminal, seria capaz de conduzir ao fato objeto da prova. [\(Incluído pela Lei nº 11.690, de 2008\)](#)

Assim como no precedente citado, caberá ao Juízo de primeiro grau identificar tais elementos, procedendo a seu desentranhamento, e analisar se persiste a justa causa para o trâmite da ação penal na sua ausência.

3 - Competência da Justiça Federal

Com relação à competência federal, assim se manifestou o Tribunal de origem (fls. 46/47 - grifamos):

Analiso a alegação de incompetência da Justiça Federal.

*Tenho que não merece melhor sorte tal argumentação, ante o conteúdo da denúncia apresentada na ação penal nº 50064603320244047208. **Não se está a imputar ao paciente o fato delitivo consistente em operar esquema de pirâmide***

financeira, que atrairia a incidência da Súmula 498 do Supremo Tribunal Federal (Compete à Justiça dos Estados, em ambas as instâncias, o processo e o julgamento dos crimes contra a economia popular). **Consta da exordial acusatória que o paciente, juntamente com outros corréus**, teriam participado da prática dos seguintes fatos: **[a] ofertaram e negociaram valor mobiliário consubstanciado em Contrato de Investimento Coletivo e fizeram operar, sem a devida autorização da Comissão de 12 Valores Mobiliários e do Banco Central do Brasil, a instituição financeira** que recebeu as denominações de MK NEGOCIOS LTDA, MK ADMINISTRADORA DE CAPITAIS e SBARAINI ADMINISTRADORA DE CAPITAIS, inscrita no CNPJ 32.020.860/0001-83, que ao longo do período **captou recursos financeiros de terceiros, sem registro e autorização** (Fato 2); **[b] induziram e mantiveram em erro** até, pelo menos, o dia 28 de novembro de 2023, um **número significativo de investidores**, prestando informações falsas e sonegando outras informações sobre a regularidade e segurança das operações de investimento que realizavam (Fato 3); **[c] induziu em erro o BANCO CENTRAL DO BRASIL relativamente às operações da MK/SBARATNI ADMINISTRADORA DE CAPITAIS, prestando falsas informações a essa repartição pública** competente para autorização de funcionamento da nova instituição financeira pretendida (Fato 4 e 5), além de outras imputações que não interferem na aferição da competência para o julgamento do caso.

As condutas acima referidas **configuram, ao menos em tese**, a prática dos **crimes previstos no artigo 6º** (induzir ou manter em erro investidor ou repartição pública, mediante prestação de informação falsa); **artigo 7º, incisos II, e IV**, (ofertar e negociar valores mobiliários sem autorização) e **artigo 16** (operar instituição financeira sem autorização) **da Lei 7.492/1986**, os quais atraem, sabidamente, a **competência da Justiça Federal (artigo 26 da referida legislação)**.

A decisão não merece reparo, no ponto.

Levando-se em conta as imputações trazidas na prefacial, verifica-se, conforme assinalado no acórdão ora impugnado, a competência da Justiça Federal, sendo expresso o art. 26 da Lei n. 7.492/1986:

Art. 26. A ação penal, nos crimes previstos nesta lei, será promovida pelo Ministério Público Federal, perante a Justiça Federal.

A decisão de fls. 1030/1057 destacou a presença de elementos probatórios mínimos, compatíveis com o *standard* exigido para o recebimento da denúncia, traçando fundamentação específica quanto a cada uma das imputações: oferta e negociação de valor mobiliário sem autorização e operação não autorizada de instituição financeira (fls. 1033/1040); induzir a erro investidores (fls. 1040/1043); induzir e manter em erro repartição pública (fls. 1043/1045); constituição e integração de organização criminosa (fls.

1045/1048) e lavagem de dinheiro (fls. 1048/1050).

Considerando-se que a ação penal se encontra em momento inicial, ainda pendente a instrução, é inviável que na estreita via do *habeas corpus* e, ademais, em instância superior, ingresse-se na análise do mérito, necessária para desconstituir a classificação típica e proceder a eventual desclassificação, conforme pretende a impetração como fundamento para a alegação de incompetência da Justiça Federal.

Não é demais lembrar, no ponto, que o remédio heroico não se presta ao aprofundamento fático-probatório, sendo inviável a desconstituição da moldura fixada nas instâncias ordinárias - que indica arcabouço probatório suficiente para o recebimento da denúncia - por tal via.

Por outro lado, deve ser considerada a independência entre as instâncias administrativa e criminal, pelo que, eventual posicionamento da Comissão de Valores Mobiliários e/ou da Procuradoria Federal especializada atuante junto a ela em procedimentos administrativos diversos, não prejudica a conclusão da origem. Despiciendo sublinhar, igualmente, que posicionamentos de outros órgãos do Ministério Público, diante dos postulados do Promotor Natural e da independência funcional de seus membros (CRFB, 127, §1º), tampouco vinculam o órgão que, à luz dos fatos contidos na investigação, ofereceu a denúncia.

A isso se soma o fato de que a falta de elementos probatórios foi ressaltada em peças opinativas, sendo que os aludidos procedimentos administrativos correram sem o arcabouço probatório colhido no bojo da investigação que deu azo ao processo-crime. Tal disparidade aprofunda a inviabilidade de importação das conclusões administrativas.

Ademais, as imputações não versam somente a respeito de práticas que teriam ocorrido sem a necessária chancela da CVM.

A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça já analisou o ponto em caso similar, *mutatis mutandis*:

AGRAVO REGIMENTAL EM CONFLITO DE COMPETÊNCIA. CRIPTOMOEDAS E OUTROS INVESTIMENTOS. CRIMES CONTRA O SFN. CONTRATOS DE INVESTIMENTO COLETIVO. CVM. INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CLANDESTINA. FIGURA EQUIPARADA. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA FEDERAL. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A captação de recursos decorrente de 'pirâmide financeira' não se enquadra no conceito de 'atividade financeira', para fins da incidência da Lei n. 7.492/1986. Assim, a princípio, processos criminais envolvendo a matéria devem correr no âmbito da Justiça Estadual.

2. Ocorre que, eventualmente, é possível que o referido delito esteja

conexo a outros crimes contra o Sistema Financeiro Nacional. Nessa hipótese, a competência da Justiça Federal será atraída.

3. No caso concreto, o Juiz Federal ressaltou a existência, em tese, de, ao menos, três delitos contra o Sistema Financeiro Nacional. Registrou, ainda, que o grupo criminoso funcionou como instituição financeira clandestina, bem como que os contratos ofertados ao público caracterizavam-se como valores mobiliários, na modalidade contratos de investimento coletivo (CIC).

4. Fora isso, o fato isolado de a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e a Procuradoria Federal especializada atuante junto a ela terem emitido pareceres no sentido de que as atividades do agravante não se enquadrariam no conceito de atividade financeira não importa necessariamente inexistência de crimes contra o Sistema Financeiro Nacional. Importante lembrar que as esferas administrativa e criminal possuem autonomia e independência entre si, não ficando o Juízo criminal vinculado às conclusões da autarquia federal. Ademais, os delitos da Lei n. 7.492/1986 contentam-se com a figura da Instituição Financeira equiparada, na forma do art. 1º, parágrafo único, da referida Lei.

5. Agravo desprovido.

(AgRg no CC n. 189.304/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 13/12/2023, DJe de 18/12/2023).

Inviável, assim, o acolhimento da pretensão defensiva neste tópico.

4 - Acesso da Defesa aos Elementos de Prova

Quanto ao tema em análise, versa a Súmula Vinculante n. 14 do Supremo Tribunal Federal:

É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.

No particular, assim assinalou o Tribunal de origem (fls. 45/46):

Não há no presente writ elementos irrefutáveis de que a negativa ou embaraço de acesso dos RIFs ocorreu quando já não havia mais qualquer medida probatória deles derivada em curso. Pelo contrário, a resposta prestada pela autoridade policial ao pedido de afastamento do sigilo dos RIFs dá conta do pleno acesso nos autos do inquérito policial (processo 5006991-61.2020.4.04.7208/SC. evento 115. DESP4):

[...]

Para além das dúvidas quanto ao acesso aos RIFs, tem-se que, inaugurada a ação penal n° 50064603320244047208, o recebimento da denúncia trouxe determinação expressa de redução do sigilo do inquérito policial para o nível mais baixo (sigilo 1), o que possibilitou o amplo acesso às defesas dos réus.

Quanto ao acesso aos RIFs (e respectivos SEI-Cs), considerando a declaração de invalidade ante a solicitação direta e a determinação de seu desentranhamento dos autos (v. tópico 2, *supra*), resta prejudicada a questão.

Diante a constatação, pelo Tribunal *a quo*, da possibilidade de acesso amplo das Defesas aos elementos de prova após o recebimento da denúncia, nada resta a prover no particular.

5 - Conclusão

Ante o exposto, **concedo parcialmente a ordem** para reconhecer a ilicitude da solicitação direta dos Relatórios de Inteligência Financeira pela autoridade policial ao COAF, bem como dos elementos deles derivados, cabendo ao Juízo de primeiro grau identificá-los, procedendo ao seu desentranhamento, além de analisar se persiste a justa causa para o trâmite da ação penal na sua ausência.

Determino, ainda, a adequação da autuação para HC 943710/**SC**.

É o voto.

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

Número Registro: 2024/0338074-0

PROCESSO ELETRÔNICO

HC 943.710 / SC
MATÉRIA CRIMINAL

Números Origem: 20200069930 50006680620214047208 500069916120204047208
50026409620244040000 50064603320244047208

PAUTA: 17/12/2024

JULGADO: 17/12/2024
SEGREDO DE JUSTIÇA

Relator

Exmo. Sr. Ministro **OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJSP)**

Presidente da Sessão

Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocuradora-Geral da República

Exma. Sra. Dra. ANDRÉA HENRIQUES SZILARD

Secretário

Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA

AUTUAÇÃO

IMPETRANTE : DAVI LAFER SZUVARCFUTER
ADVOGADOS : IGOR SANT'ANNA TAMASAUSKAS - SP173163
PIERPAOLO CRUZ BOTTINI - SP163657
ANTONIO MARCOS GAVAZZONI - SC013240
DAVI LAFER SZUVARCFUTER - SP337079
TIAGO SOUSA ROCHA - SP344131
IMPETRADO : TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO
PACIENTE : C M M F
CORRÉU : C B M
CORRÉU : D B
CORRÉU : E G Z
CORRÉU : E S
CORRÉU : E L DOS S
CORRÉU : F R P
CORRÉU : G B M
CORRÉU : R A DA S J
CORRÉU : V F R

ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes previstos na Lei da Organização Criminosa - Promoção,
constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa

SUSTENTAÇÃO ORAL

Dr(a). PIERPAOLO CRUZ BOTTINI, pela parte PACIENTE: C M M F

CERTIDÃO

Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:

A Sexta Turma, por unanimidade, concedeu parcialmente a ordem de habeas
corpus, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.

Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e Antonio Saldanha
Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.

Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Og Fernandes.

C54224549894949883@ 2024/0338074-0 - HC 943710

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

Número Registro: 2024/0338074-0

PROCESSO ELETRÔNICO

HC 943.710 / SC
MATÉRIA CRIMINAL

C542245498949498813@ 2024/0338074-0 - HC 943710